

0000492-73.2022.8.26.0534

Classe: Reabilitação

Assunto: Furto (art. 155)

Magistrado: Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho

Comarca: Santa Branca

Foro: Foro de Santa Branca

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... - Assunto:

Reabilitação - Furto (art. 155)

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número  
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Flaviano de Souza Alves

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho

Vistos.

Trata-se de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Branca

Foro de Santa Branca

Vara Única

Rua Alfredo de Lima, 90, Santa Branca-SP - cep 12380-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000492-73.2022.8.26.0534 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000492-73.2022.8.26.0534

Classe - Assunto:

Reabilitação - Furto (art. 155)

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número  
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Flaviano de Souza Alves

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho

Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL solicitado por FLAVIANO DE SOUZA ALVES, aduzindo, em suma, ter preenchido os requisitos legais para a sua concessão.

Manifestou-se o Ministério Público, opinando pelo deferimento do pedido (fls. 22).

É o relatório.  
DECIDO.

Conforme se depreende dos autos, em especial da certidão de fls. 28/31, o ora requerente foi condenado nos autos do processo 0000912-55.1997.8.26.0534 (ordem 44/1997) à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, como incurso no artigo 155, §4º, I e IV, do CP, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena (sursis) pelo mesmo período, aduzindo já tê-la cumprido, certo que na certidão de fls. 31 consta a "baixa da parte" ocorrida em 08.10.1997.

Verifica-se, outrossim, a inexistência de ajuizamento de outras ações penais, conforme também se exige para deferimento do pedido de reabilitação criminal.

São, ainda, requisitos elencados pela lei que o requerente tenha tido domicílio no País no prazo estipulado no caput do art. 94; tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado; e tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de fazê-lo, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

Pois bem, restou comprovado o domicílio no país, eis que o requerente fixou residência nesta Comarca e o bom comportamento público e privado foi satisfatoriamente demonstrado pelos documentos que instruem o pedido, os quais revelam que o requerente goza de boa conduta moral e profissional, quer no âmbito familiar, quer no social.

Com relação ao ressarcimento do dano, entende-se que, uma vez prescrita a dívida na esfera cível, tal requisito não é mais exigível, como é o caso dos autos.

Tendo em vista que o art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil prevê o prazo prescricional de três anos para reparação de dano e que não há notícias de ajuizamento de ação de natureza indenizatória contra o requerente, o requisito de reparação dos danos não pode obstar a reabilitação criminal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Reabilitação criminal - Indeferimento - Recurso defensivo - Requisitos do art. 94 do CP preenchidos. Prescrição da reparação do dano no âmbito civil torna inexigível o requisito de reparação do dano - Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0008343-66.2003.8.26.0038; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araras - Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019)

Assim, encontram-se satisfatoriamente preenchidos todos os requisitos legais, de tal sorte que inexiste óbice ao deferimento da reabilitação criminal pretendida pelo requerente, com a qual, inclusive, concordou o Ministério Público.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido inicial e o faço para DECLARAR FLAVIANO DE SOUZA ALVES, qualificado nos autos, REABILITADO DA CONDENAÇÃO NO FEITO nº 0000912-55.1997.8.26.0534 (ordem 44/1997), deste Juízo, nos termos dos artigos 93 a 95, do Código Penal, e artigos 744 a 750, do Código de Processo Penal, sendo certo que, a partir desta data e por força desta decisão, terá assegurado o sigilo dos registros sobre seu processo e sua condenação, os quais não constarão de folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por Autoridade Policial ou por auxiliares da Justiça, salvo requisição de Juiz Criminal ou outros casos expressos em lei.

Submeto esta decisão ao reexame necessário pelo Egrégio Tribunal de Justiça, na forma do artigo 746, do CPP. Decorrido o prazo do recurso voluntário, com ou sem ele, remetam-se estes autos à Superior Instância, com as homenagens de estilo.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o teor desta decisão ao Distribuidor Criminal local e ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.), para o devido cumprimento, bem como façam-se as devidas anotações em cumprimento ao quanto determinado no Comunicado CG nº 1108/2014: "A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos Senhores Magistrados, Dirigentes e demais Servidores das Unidades Judiciais que processam feitos da área criminal que, após a decisão de procedência na reabilitação criminal, deverá ser anotado no processo o segredo de justiça, a fim de se evitar a publicidade dos registros do processo e da condenação, conforme artigo 93 do Código Penal, e no "Histórico de Partes" o evento código262 - 'Reabilitação Concedida'."

Custas na forma da lei, observada a gratuidade que ora lhe defiro.

P.I.C.

Santa Branca, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA